تركه اتلاف له وذلك لا يجوز نص احمد على ذلك قال وأما الجوارى فاحب أن يتولى بيعهن حاكم من الحكام (ويجهزه) أى يجهز الميت حاضره (منها) أى من تركته (ان كانت) أى ان كان له تركة (والا) اى ان لم يكن له تركة (جهزه) حاضره (من عنده وله الرجوع بما غرمه) على تركته حيث كانت فان لم تكن فعلى من تلزمه نفقته ان لم يترك شيأ (ان نوى الرجوع) أو كان الميت ببلد ولم يوجد معه ما يجهز به واستأذن انسان حاكما فى تجهيزه فان له الرجوع بذلك على تركته حيث كانت أو على من تلزمه نفقته

*(كتاب) يذكر فيه جل أحكام (الفرائض) *

والفرض يأتى لمعان منها القطع للخيط وفرض القوس موضع الوتر والثلمة فى النهر والتقدير فى الانفاق والانزال كقوله تعالى ان الذى فرض عليك القرآن والبيان سورة انزلناها وفرضناها بالتخفيف والايجاب كفرض الحج بالاحرام والعطاء كقول العرب ما رأيت منه فرضا ولا قرضا والنصيب كما هنا (وهى) أى الفرائض شرعا (العلم بقسمة المواريث) ويسمى القائم بهذا العلم والعارف به فارضا وفريضا كعالم وعليم وفرضيا وقد وردت أحاديث تدل على فضله والحث على تعلمه وتعليمه فى ذلك ما روى أبو هريرة مرفوعا تعلموا الفرائض وعلموها الناس فانها نصف العلم وهو ينسى وهو أول علم ينزع من أمتى رواه ابن ماجه والدارقطنى من رواية حفص بن عمر وقد اختلف فى معناه فقال أهل السلامة لا تتكلم فيه بل يجب علينا اتباعه وقال قوم معنى كونها نصف العلم باعتبار الحال فان حال الناس حياة ووفاة فالفرائض تتعلق بالثانى وباقى العلوم بالاول وقيل نصف باعتبار الثواب لانه يستحق بتعليم مسئلة واحدة فى الفرائض مائة حسنة وبغيرها من العلوم عشر حسنات وقيل باعتبار المشقة وضعف بعضهم هذين القولين وقال ان أحسن الاقوال ان يقال ان أسباب الملك نوعان اختيارى وهو ما يملك رده كالشراء والهبة ونحوهما واضطرارى وهو ما لا يملك رده وهو الارث (واذا مات الانسان بدئ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه) بالمعروف (من رأس ماله سواء كان قد تعلق به) أى المال (حق رهن أو أرش جناية أولا) بأن لم يتعلق به شئ من ذلك كحال الحياة اذ لا يقضى دينه الا بما فضل عن حاجته (وما بقى بعد ذلك) أى بعد مؤنة تجهيزه بالمعروف (تقضى منه ديون الله) سبحانه وتعالى كزكاة المال وصدقة الفطر والكفارة والحج الواجب والنذر (وديون الآدميين) كالقرض والثمن والاجرة والجعالة المستقرة والمغصوب وقيم المتلفات (وما بقى بعد ذلك تنفذ منه وصاياه) لاجنبى (من ثلثه) الا أن يجيزها الورثة فتنفذ من جميع الباقى (ثم يقسم ما بقى بعد ذلك على ورثته) لقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين

(فصل وأسباب) جمع سبب وهو لغة ما يتوصل به الى غيره كالسلم للطلوع السطح واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته كعقد الزوجية الصحيح يلزم من وجوده الارث ومن عدمه العدم (الارث) هو انتقال ملك مال ميت بموته الى حى بعده لسبب من أسباب (ثلاثة) فقط فلا يرث ولا يورث بغيرها كالموالاة الاول (النسب) وهو القرابة وهى الاتصال بين انسانين بالاشتراك فى ولادة قريبة او بعيدة (و) الثانى (النكاح) وهو عقد الزوجية (الصحيح) سواء دخل أولا فلا ميراث فى النكاح الفاسد لان وجوده كعدمه (و) الثالث (الولاء) وهو ثبوت حكم شرعى